



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2061 | Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-106526559- -APN-DR#CNDC, caratulado "IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (AL OESTE SHOPPING) S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2061).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 16 de abril de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 25 de septiembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el fondo de comercio del Centro Comercial "Al Oeste Shopping" ("CENTRO COMERCIAL") ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ("IRSA").

La operación presenta una relación horizontal en el mercado de locación de espacios comerciales en centros comerciales o shoppings centers. La participación del grupo comprador post operación asciende a 17,3% (65.720 m² de ABL), compuesto por 8,9% de "Terrazas de Mayo Shopping" (33.720 m²) y 8,4% de "Al Oeste Shopping" (32.000 m²), el objeto.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera local, de un radio de veinte (20) kilómetros del punto físico donde se ubica el objeto de la operación, lo cual resulta en un tiempo de traslado entre 20-25 minutos, aproximadamente.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricciones accesorias a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 16 de abril de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el CENTRO COMERCIAL ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el fondo de comercio del Centro Comercial “Al Oeste Shopping” ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-38562933-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

ARTÍCULO 6º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7º.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.04.16 15:58:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.16 15:59:15 -03:00



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-106526559- -APN-DR#CNDC, caratulado "IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (AL OESTE SHOPPING) S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2061).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el fondo de comercio del Centro Comercial "Al Oeste Shopping" ("CENTRO COMERCIAL") ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ("IRSA").
2. La transacción se implementó por medio de una escritura traslativa de dominio del inmueble sobre el que opera el CENTRO COMERCIAL y un Instrumento Definitivo de Transferencia de Fondo de Comercio donde se transfiere el CENTRO COMERCIAL, ambos documentos del 17 de septiembre de 2025.
3. IRSA es una sociedad dedicada a actividades inmobiliarias en Argentina, operando directa o indirectamente a través de subsidiarias, *joint ventures* y distintas alianzas. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York.
4. El CENTRO COMERCIAL incluye el inmueble sobre el cual se encuentra el shopping, contratos de locación, habilitaciones y permisos, bienes muebles, y otros bienes detallados en el instrumento de transferencia de fondo de comercio.
5. Los vendedores son personas humanas: Juan Martín GÜEMES, Hernán Raúl GÜEMES, Francisco Miguel GÜEMES, Marcos GÜEMES, Magdalena Sofia GÜEMES, Agustina María GÜEMES, Mariana GÜEMES y El Condominio Tapiales.¹
6. Al día de la fecha, no se encuentra inscripto el documento de venta en el Registro Público de Comercio correspondiente.²³ Dicho esto, su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 25 de septiembre de 2025.

¹ Los vendedores GÜEMES, con el objeto de organizar y facilitar la administración conjunta y la explotación comercial del Centro Comercial, habían constituido en el año 2022 un condominio bajo la denominación "CONDOMINIO TAPIALES".

² De acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 11.867.

³ De acuerdo con lo previsto en el artículo 84, inciso b) del Decreto 480/18.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 25 de septiembre de 2025, IRSA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. b) de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
10. El 1 de octubre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzó a correr y que el mismo quedaría suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.⁵
11. El 14 de abril de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC retomó su cómputo el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

13. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el CENTRO COMERCIAL ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁵ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador⁶</i>	
CRESUD S.A.	Actividad agropecuaria.
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA.	Desarrollo de actividades inmobiliarias, operando directa o indirectamente a través de subsidiarias, <i>joint ventures</i> y alianzas estratégicas.
PALERMO INVEST S.A.	Inversiones financieras.
HOTELES ARGENTINOS S.A.U.	Hotelería.
LLAO LLAO RESORTS S.A.	Hotelería.
INVERSORA BOLÍVAR S.A.	Desarrollos inmobiliarios.
PUERTO RETIRO S.A.	Desarrollos inmobiliarios.
SHOPPING NEUQUÉN S.A.	Desarrollo de <i>shoppings centers</i> . Titular de “ <i>Shopping Neuquén</i> ” y algunas parcelas linderas para desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Neuquén.
FIBESA S.A.U.	Comercialización inmobiliaria.
NUEVAS FRONTERAS S.A.	Hotelería.
PANAMERICAN MALL S.A.	Desarrollo de <i>shoppings centers</i> . Titular y administradora de “ <i>DOT Baires Shopping</i> ” en Saavedra, Ciudad de Buenos Aires.

⁶ No se incluyen las siguientes empresas: CYRSA S.A., EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A. y MINERA CUYO S.A por encontrarse en liquidación; LA CATORCE S.A. sin actividad desde su constitución.

SHEFA FIDUCIARIA S.A.U.	Servicios como fiduciario. Solo es fiduciaria de FIDEICOMISO SHEFA V.C.
FIDEICOMISO SHEFA V.C.	Administración y realización de inversiones en compañías <i>startups</i> que ofrezcan servicios digitales que mejoren la experiencia del usuario en centros comerciales.
ARCOS DEL GOURMET S.A.	Explotación y administración del <i>shopping center</i> “ <i>Distrito Arcos</i> ”.
WE ARE APPA S.A.	Servicios informáticos, en particular, diseño, programación y desarrollo de <i>software</i> , aplicaciones de teléfonos móviles, páginas web.
	Desarrollo, operación y administración de sistemas de pagos móviles, comercialización y administración de cheques regalo.
	Comercio electrónico de productos y servicios a través de aplicaciones móviles y páginas web.
NUEVO PUERTO SANTA FE S.A.	Desarrollo de <i>shopping centers</i> en la provincia de Santa Fe. Es titular y administra el “ <i>Ribera Shopping</i> ” en la ciudad de Santa Fe.
ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.	Servicios de entretenimiento.
LA RURAL S.A.	Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales. Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares.
	Explotación del predio “ <i>La Rural</i> ” de Palermo.
LA ARENA S.A.	Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes. Promoción y producción de espectáculos deportivos.
	Explotación del “ <i>Microestadio Live Arena Tortuguitas</i> ”.

LA RURAL S.A. – OFC S.R.L. – OGDEN ARGENTINA S.A. – ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA	Titular de la concesión del “Centro de Convenciones Buenos Aires”.
BANCO HIPOTECARIO S.A.	Entidad financiera.
BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.	Entidad financiera con foco en la promoción de mercados secundarios de hipotecas y securitización de activos crediticios.
FUTUROS Y OPCIONES S.A.	Corretaje de granos y demás servicios afines a toda la cadena de comercialización agropecuaria.
	Actividad en el mercado de capitales como Agente de Liquidación y Compensación Integral Agroindustrial y Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión.
FYO ACOPIO S.A.	Compra y venta en consignación de granos, insumos y derivados granarios.
	Acopio físico de granos.
	Compra y venta directa y en consignación de insumos agropecuarios.
AMAUTA AGRO S.A.	Comercialización de insumos nutricionales agropecuarios a nivel local y regional.
FYO FOODS S.A.U.	Elaboración, almacenamiento, distribución, rotulación, fraccionamiento y envasado de productos y materias primas agrícolas.
AUSTRAL GOLD ARGENTINA S.A. CAPOSO ARGENTINA LTD (SUCURSAL ARGENTINA)	Minería.
	Adquisición y tenencia de capital accionario en compañías dedicadas, de manera directa o indirecta, a la exploración, desarrollo, explotación, producción y comercialización de activos mineros.

CHACABUCO 175 S.R.L.	Servicios inmobiliarios.
COMERCIAL CORRIENTES S.A.	Inmobiliaria.
COMPAÑÍA INMOBILIARIA LIBERTAD S.A.	Servicios inmobiliarios.
ECLESIA S.A.C.I.F. Y A.	Inmobiliaria, asesoramiento y administración financiera.
ISAAC ELSZTAIN E HIJOS S.A.	Servicios inmobiliarios.
MARED S.A.	Inmobiliaria.
SAN BERNARDO DE CÓRDOBA S.A.	Servicios inmobiliarios.
TURISMO INVESTMENT S.A.	Inversión.
CONSULTORES ASSETS MANAGEMENT S.A.	Inversión.

Objeto

Inmueble y fondo de comercio del centro comercial “Al Oeste Shopping” ubicado en la localidad de Haedo, partido de Morón, provincia de Buenos Aires.	El inmueble tiene una superficie total de 77.844 m² con un área bruta locativa de 32.000 m². Fondo de comercio del Centro Comercial “Al Oeste Shopping” junto a: (i) 27 contratos de locación; (ii) habilitaciones y permisos vinculados; (iii) bienes muebles e instalaciones que se encuentran en el centro comercial; (iv) marcas de propiedad de los vendedores y (v) todo otro bien, tangible o intangible, que conforme el fondo de comercio del centro comercial.
--	--

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

15. En la tabla precedente se observa que el grupo comprador lleva a cabo actividades de desarrollo, explotación y administración de *shoppings centers*, por lo cual la operación

genera un solapamiento horizontal en la locación de espacios comerciales en centros comerciales o *shoppings centers*, mercado previamente definido por la (ex) CNDC.⁷

16. Conforme a análisis previos, la definición del mercado geográfico para esta actividad debe tener en consideración la voluntad de traslado de los consumidores hasta los centros comerciales, la facilidad de acceso a ellos y el tiempo de traslado. Dicha conjunción de criterios puede establecer un radio de 20 km de distancia con otros *shoppings centers* en partidos o jurisdicciones de la misma área geográfica, siguiendo el criterio de definición de mercado geográfico correspondiente a áreas urbanas.⁸
17. En virtud de la presente operación, el alcance geográfico se considerará local, de un radio de veinte (20) kilómetros (km) del punto físico donde se ubica el objeto de la operación, lo cual resulta en un tiempo de traslado entre 20-25 minutos, aproximadamente.

III.2. Efecto horizontal en la locación de espacios comerciales en *shoppings centers*

18. La operación notificada es, en efecto, la compra del inmueble y fondo de comercio del centro comercial "*Al Oeste Shopping*", el cual sufrirá modificaciones y ampliaciones realizadas IRSA mediante terceros, los cuales se contratarán específicamente para cada una de las obras, según informó la adquirente.
19. Sin embargo, informaron que luego de ello, el destino que el grupo comprador le dará al centro comercial continuará siendo el mismo, la locación de sus espacios comerciales.
20. Los productos involucrados son todos los *shoppings centers*, es decir, las distintas categorías existentes: (i) *Shopping Centers* masivos; (ii) *Shopping Centers* locales y (iii) *Outlet* o *Factory*, según fue previamente definido por la (ex) CNDC.⁹
21. Para analizar las participaciones de mercado relativas a la locación de espacios comerciales en *shoppings centers*, se considerará el Área Bruta Locativa (ABL) en tanto es la porción de un inmueble que puede destinarse a dicho destino por normas urbanísticas y de edificación, es decir, la superficie comercial útil en tanto es el área susceptible de generar ingresos en la explotación comercial de la misma sin considerar zonas comunes o aparcamientos.
22. Como ya fue mencionado, para el análisis de la presente operación se considerará un mercado geográfico local restringido a un radio de 20 km. y/o una distancia de menos de 25 minutos de traslado.
23. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de los *shoppings centers* ubicados en el mercado geográfico definido.

⁷ Dictamen (ex) CNDC 854/2011, parte integrante de la Resolución SCI 42/2011, emitida en el marco del expediente S01:0026022/2008, caratulado: "*ALTO PALERMO S.A. Y OTRO S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156*".

⁸ Por ejemplo, la zona sur del Gran Buenos Aires, como se analizó en el Informe Técnico DNCE IF-2025-137001993-APNDNCE#CNDC, parte integrante de la Disposición SCE DI-2025-6-APN-SCE#ANC, emitida en el marco del expediente EX-2024-84157730- -APN-DR#CNDC caratulado "*IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. Y DORINKA S.R.L. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 1989).

⁹ Dictamen (ex) CNDC 854/2011, parte integrante de la Resolución SCI 42/2011, emitida en el marco del expediente S01:0026022/2008, caratulado: "*ALTO PALERMO S.A. Y OTRO S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156*".

**Tabla 2 | Participaciones de mercado de *shoppings centers*. Mercado geográfico restringido a un radio de 20 km y/o una distancia de menos de 25 minutos de traslado
Año 2024.**

Centro Comercial	Propietario	Ubicación	Distancia	Área Bruta Locativa (m²)	% participación (ABL)
Unicenter	CENCOSUD S.A.	San Isidro	20	94.247	24,9%
Parque Comercial La Tablada	ARGENTIMO y GRUPO DE NAVÁEZ	Tablada	8,8	53.977	14,2%
Plaza Oeste	CENCOSUD S.A.	Morón	4,9	42.374	11,2%
Factory San Martín	CENCOSUD S.A.	San Martín	11	35.672	9,4%
Terrazas de Mayo Shopping	IRSA	Malvinas Argentinas	18,2	33.720	8,9%
Al Oeste Shopping	IRSA	Morón	-	32.000	8,4%
Norcenter	NATIONAL AMUSEMENTS, INC.	Vicente López	20	31.675	8,4%
Nine Shopping	Familia Nine	Moreno	20	18.663	4,9%
Devoto Shopping	Otro	CABA	7,9	14.214	3,7%
San Justo Shopping	Issel Kiperszmid	San Justo	6,9	12.918	3,4%
Plaza Liniers Shopping	Otro	CABA	5,3	9.740	2,6%

Participación conjunta Terrazas de Mayo Shopping + Al Oeste	65.720	17,3%
TOTAL	379.200	100,0%

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

24. Considerando la información de la tabla precedente, el total de superficie que abarcan los *shoppings centers* en el mercado geográfico definido es de 379.200 m² de ABL.
25. La participación del grupo comprador post operación asciende a 17,3% (65.720 m² de ABL), compuesto por 8,9% de “Terrazas de Mayo Shopping” (33.720 m²) y 8,4% de “Al Oeste Shopping” (32.000 m²), el objeto.
26. Por otro lado, la medida de concentración Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) asciende a 1.310,3 puntos antes de la operación y a 1.460,3 luego de ella, por lo que la variación del IHH es de 150,1 puntos.
27. Asimismo, en el mercado bajo análisis existe un claro líder en cuanto a la participación de mercado que posee, CENCOSUD S.A. (45,2%). A la vez que otros grupos económicos o empresas forman parte de este como ARGENTIMO y GRUPO DE NARVÁEZ (14,2%) y NATIONAL AMUSEMENTS, INC. (8,4%), entre otros.
28. En este sentido, la operación no altera de manera significativa la estructura del mercado ni elimina una presión competitiva particularmente intensa entre las partes. Asimismo, la presencia de operadores de relevancia, en particular CENCOSUD y otros centros comerciales dentro del área considerada, limita la posibilidad de que la adquirente ejerza poder de mercado en forma unilateral. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
29. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)” y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

30. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

31. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.

32. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
33. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el fondo de comercio del Centro Comercial “Al Oeste Shopping” ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2061 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.16 15:43:53 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.16 15:47:35 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.16 15:48:32 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.16 15:48:33 -03:00